

ANATOMIA DAS TESES

TESES DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (empregado)

TESE DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO URBANO E RURAL

O reclamante tem direito ao **reconhecimento do vínculo empregatício com anotação e baixa na CTPS, porque** trabalhou de forma **não eventual** (explicação copiada do enunciado), **subordinada** (explicação copiada do enunciado) e **mediante salário** (explicação copiada do enunciado), **nos termos** dos arts. 2, 3, 13 e 29 da CLT.

TESE DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOMÉSTICO

O reclamante tem direito ao **reconhecimento do vínculo empregatício doméstico** com anotação e baixa na CTPS **porque** trabalhou de forma **contínua, pois** (explicação copiada do enunciado), **subordinada pois** (explicação copiada do enunciado) e **mediante salário pois** (explicação copiada do enunciado), **nos termos** dos art. 1º da LC 150/15 e arts. 13 e 29 da CLT.

TESE DE HORAS EXTRAS

A reclamante tem direito ao **pagamento de** (diga a quantidade) **horas com adicional de 50% porque** trabalhava (diga a quantidade de horas trabalhadas/além da jornada) **por dia, pois entrava às** (diga o horário de entrada) e **saía às** (diga o horário de saída), **sem o pagamento de qualquer adicional, nos termos** do art. 7º inc. XVI da CF e art. 59 da CLT.

TESE DE MINUTOS EXTRAS

A reclamante tem direito ao **pagamento de** (diga a quantidade) **minutos extras com adicional de 50% porque** (explique o que o empregado fez para extrapolar a jornada), **pois é tempo à disposição do empregador, sem o pagamento de qualquer adicional, nos termos** do art. 7º inc. XVI da CF e art. 59 da CLT.

TESE DE HORAS NOTURNAS

O reclamante tem direito ao **pagamento do adicional noturno 20% pelo trabalho porque** trabalhava no período noturno, **pois seu trabalho ia das 22h às ... sem o pagamento de qualquer adicional, nos termos** do art. 73 da CLT e art. 7º inc. IX da CF.



TESE DE INTERVALO

O reclamante tem direito ao **pagamento de** (diga a quantidade do intervalo) **com adicional de 50%** **porque o intervalo** (diga qual intervalo) **não foi respeitado, pois trabalhada de tanto a tanto sem intervalo ou com intervalo de apenas ..., nos termos do art.** (diga os dispositivos do intervalo) da CLT.

TESE DE DESCONTO

O reclamante tem direito à **devolução do valor descontado** (diga o que foi descontado) **porque o desconto é indevido/ilegal/ilícito, pois** (explique porque o desconto é indevido), **nos termos do art.** (diga os dispositivos do desconto).

TESE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL

O reclamante tem direito às **diferenças salariais** (diga a diferença, se puder) **em decorrência da equiparação salarial com** (diga o nome do outro empregado), **pois** trabalhava para o **mesmo empregador** (diga o nome do empregador) **na mesma função** (diga o nome da função), **no mesmo estabelecimento** (diga o estabelecimento), **nos termos do art. 461** (diga os parágrafos específicos) da CLT.

TESE DE RETIFICAÇÃO DA CTPS

O reclamante tem direito a **retificação na sua CTPS para que conste** (diga o que deve ser mudado) **porque (dê o motivo), pois** (explique a mudança), **nos termos do art. 29 da CLT** (e outro dispositivo específico, se houver).

TESE DE DIFERENÇAS SALARIAIS

O reclamante tem direito ao **pagamento das diferenças salariais** (diga o valor da diferença, caso tenha no enunciado), **porque (dê o motivo), pois** (explique a razão de ganhar mais), **nos termos do** (diga os dispositivos).

TESE DE INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO

O reclamante tem direito **que** (diga a utilidade ou parcela) **seja integrada a sua remuneração porque tem natureza salarial, pois salário-utilidade, nos termos do** (diga os dispositivos).



TESE DE (RE) ENQUADRAMENTO FUNCIONAL OU MUDANÇA DE FUNÇÃO

O reclamante tem direito ao (re)enquadramento na função (diga a função) **porque** a alteração foi nula porque trouxe prejuízo, **pois (explique o prejuízo)** OU **pois** o reclamante exerce as funções de (descreva as funções) e não a função de (diga a função anterior), **nos termos do art.** (diga o dispositivo).

TESE DE NULIDADE DA JUSTA CAUSA

O reclamante tem direito a nulidade da dispensa com justa causa **porque** não cometeu falta grave (diga falta grave), **pois** (explique porque ele não cometeu falta grave), **nos termos do art.** (diga o dispositivo).

TESE DE TRANSFERÊNCIA (empregado já transferido)

O reclamante tem direito de **retornar** à (diga a Cidade ou Estado de origem) **porque** a transferência é nula, **pois** (explique porque a transferência é nula), **pelo que requer O RETORNO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA)**, nos termos do art. (diga o dispositivo da estabilidade) e art. 300, § 2º do CPC.

TESE DE TRANSFERÊNCIA (empregado de ser transferido)

O reclamante tem direito de **permanecer** na (diga a Cidade ou Estado) **porque** a transferência é nula, **pois** (explique porque a transferência é nula), **pelo que requer A PERMANÊNCIA LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA)**, nos termos do art. (diga o dispositivo da estabilidade) e art. 300, § 2º do CPC.

TESE DE ADICIONAL

O reclamante tem direito ao adicional de (diga o adicional) **porque** trabalhava em ambiente/atividade (diga qual ambiente), **pois** (descreva aqui o ambiente/atividade) sem receber qualquer adicional, nos termos do art. (diga o dispositivo).

TESE DE REINTEGRAÇÃO DE ESTÁVEL

O reclamante tem direito de **ser reintegrado e receber os salários do afastamento** **porque tem** estabilidade (diga a estabilidade), **pois** (explique porque tem estabilidade), **pelo que requer A REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA)**, nos termos do art. (diga o dispositivo da estabilidade) e art. 300, § 2º do CPC.



TESE DE REINTEGRAÇÃO DE NÃO ESTÁVEL

O reclamante tem direito de **ser reintegrado e receber os salários do afastamento** **porque** sua dispensa é nula, **pois** (explique porque a dispensa é nula), **pelo que requer A REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA)**, nos termos do art. (diga o dispositivo da estabilidade) e art. 300, § 2º do CPC.

TESE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

O reclamante tem direito a **indenização por DANO MORAL no valor de R\$___**, **porque** sofreu **humilhação, constrangimento e abalos psicológicos**, **pois** o empregador (descreva o fato danoso), nos termos do art. (específico do dano, se houver) E arts. 186 e 927 do CC, art. 223-A da CLT e art. 5º incisos V e X da CF.

TESE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL

O reclamante tem direito a **indenização por DANO MATERIAL** (diga se é emergente ou lucro cessante) **no valor de R\$___** **porque** GASTOU com (diga e explique o gasto) **OU** **porque** DEIXOU DE GANHAR (diga o que deixou de ganhar), **pois o empregador** (descreva o fato danoso), nos termos do art. (específico do dano, se houver) E arts. 949 e 950 do CC.

TESE DE INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO

O reclamante tem direito a **indenização por DANO ESTÉTICO no valor de R\$_,** **porque** sofreu **DEFORMIDADE FÍSICA APARENTE**, **pois o empregador** (descreva o fato danoso), nos termos do art. (específico do dano, se houver) E arts. 186 e 927 do CC, art. 223-A da CLT e art. 5º incisos V e X da CF.

TESE DE PENSÃO VITALÍCIA OU TEMPORÁRIA

O reclamante tem direito a **PENSÃO** (diga se vitalícia ou temporária) **no valor de R\$ ___,** **correspondente a** (diga o percentual da pensão) **do salário do empregado** **porque** sofreu **redução de sua capacidade para o trabalho em** (diga o percentual da perda da capacidade) **em decorrência de o empregador** (explique o fato danoso), **nos termos do art.** (específico do dano, se houver) E arts. 949 e 950 do CC.

TESE GENÉRICA

O reclamante tem direito (diga o direito) **porque** (explique o direito), **pois** (descreva o fato), **nos termos de** (diga o dispositivo específico).

